



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116	Reg. Delibere	Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e l'avv. Francesco Iirillo.
Del 09/11/2022		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **09** Del mese di **Novembre**

Alle ore **13,00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: *Approvazione atto di transazione tra il Comune di Squillace e l'avv. Francesco Iirillo.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19.09.2014 veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

che con propria deliberazione n. 2/2016, l'Organo Straordinario di liquidazione proponeva alla Giunta comunale, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 267/2000;

che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 18 in data 19.02.2016 aderiva alla predetta modalità di liquidazione;

che con deliberazione n. 19/92 l'Organo Straordinario di liquidazione approvava il piano di estinzione delle passività ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 267/00;

che il Giudice di Pace di Squillace, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra Rubino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Iirillo e Comune di Squillace, pronunciava la Sentenza n. 143/12, con cui dichiarava l'esistenza di una responsabilità esclusiva del Comune di Squillace, a norma dell'art. 2051 C.C., per i fatti di cui causa, meglio descritti nelle premesse della citata Sentenza; per l'effetto, condannava il Comune di Squillace a pagare la somma complessiva di Euro 613,56 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi, condannava il Comune di Squillace a rimborsare le spese e le competenze di giudizio nella misura complessiva di Euro 845,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 200,00 per onorari ed Euro 45,00 per spese, oltre accessorie come per legge con distrazione ex art. 93 cpc;

che la suddetta Sentenza è stata trasmessa all'Organo straordinario di liquidazione, il quale ammetteva alla massa passiva il credito vantato dall'avv. Francesco Iirillo per l'importo complessivo di Euro 891,82, quale debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), prendendo contestualmente atto della non adesione, da parte dell'avv. Francesco Iirillo, alla proposta transattiva;

Dato atto *che da una verifica effettuata, risulta che il credito vantato dall'avv. Francesco Iirillo, per effetto della citata Sentenza n.143/2012, è di Euro 1.141,92 e*

non di Euro 891,82, per come erroneamente quantificato dall'Organo Straordinario di liquidazione;

***Rilevato** che, in pendenza dei fatti sopra esposti, sono intervenuti incontri conciliativi tra l'Amministrazione e l'avv. Francesco Iirillo, a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere ogni spettanza al fine di evitare lungaggini che potrebbero arrecare danno all'Ente;*

Dato atto, infine:

che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli articoli 1965 e 1976 del codice civile, con il quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

***Vista** la deliberazione n. 309/08 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale in merito alla tipologia di debiti fuori bilancio, chiarisce, tra l'altro, che: “gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi”. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità Enti locali;*

***Visto** lo schema di transazione all'uopo predisposto;*

***Verificato** che in merito risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00, dal Responsabile del Servizio Contenzioso e dal Responsabile del Settore finanziario ed a tergo riportati;*

***Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

PROPONE

- 1. di approvare, per le causali di cui in narrativa, l'unito atto di transazione tra questo Ente e l'avv. Francesco Iirillo, il cui testo si intende qui integralmente riportato formandone parte integrante e sostanziale;*

*Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Avv. Giuseppina Ferrucci*

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Ritenuto approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

- 1. di approvare l'unito atto di transazione tra il Comune di Squillace e l'avv. Francesco Iirillo, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.*

Con successiva ed unanime votazione, regolarmente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

Il Comune di Squillace, (C.F.: 00182160796), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Squillace (CZ) alla Piazza Municipio n. 1

E

L'avv. Francesco Iirillo, del foro di Catanzaro, con Studio in Via Nazionale n. 40 – 88060 Montepaone (CZ)

PREMESSO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19.09.2014 veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;

che con propria deliberazione n. 2/2016, l'Organo Straordinario di liquidazione proponeva alla Giunta comunale, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. 267/2000;

che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 18 in data 19.02.2016 aderiva alla predetta modalità di liquidazione;

che con deliberazione n. 19/92 l'Organo Straordinario di liquidazione approvava il piano di estinzione delle passività ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 267/00;

che il Giudice di Pace di Squillace, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra Rubino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Iirillo e Comune di Squillace, pronunciava la Sentenza n. 143/12, con cui dichiarava l'esistenza di una responsabilità esclusiva del Comune di Squillace, a norma dell'art. 2051 C.C., per i fatti di cui causa, meglio descritti nelle premesse della citata Sentenza; per l'effetto, condannava il Comune di Squillace a pagare la somma complessiva di Euro 613,56 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi, condannava il Comune di Squillace a rimborsare le spese e le competenze di giudizio nella misura complessiva di Euro 845,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 200,00 per onorari ed Euro 45,00 per spese, oltre accessorie come per legge con distrazione ex art. 93 cpc;

che la suddetta Sentenza è stata trasmessa all'Organo straordinario di liquidazione, il quale ammetteva alla massa passiva il credito vantato dall'avv. Francesco Iirillo per l'importo complessivo di Euro 891,82, quale debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e),

prendendo contestualmente atto della non adesione, da parte dell'avv. Francesco Iirillo, alla proposta transattiva;

Dato atto che da una verifica effettuata, risulta che il credito vantato dall'avv. Francesco Iirillo, per effetto della citata Sentenza n.143/2012, è di Euro 1.141,92 e non di Euro 891,82, per come erroneamente quantificato dall'Organo Straordinario di liquidazione;

Tanto premesso e considerato, con il presente atto l'avv. Francesco Iirillo ed il Comune di Squillace, in persona del Sindaco p.t., volendo bonariamente definire la controversia

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1: La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti ne approvano il contenuto;

Art. 2: le parti al fine di addivenire ad una pronta e definitiva soluzione della vicenda contenziosa, concordano il pagamento in favore dell'avv. Francesco Iirillo della somma onnicomprensiva di € 615,96, pari al 50% del credito vantato;

Art. 3: Con la sottoscrizione del presente atto, l'avv. Francesco Iirillo, con l'accettazione della predetta somma di € 615,96, dichiara di essere soddisfatto da ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla citata Sentenza n. 143/2012, rinunciando espressamente a qualsiasi eccedenza;

Art. 4: il Comune di Squillace, in persona del Sindaco p.t., si obbliga a corrispondere all'avv. Francesco Iirillo, a saldo e stralcio, la somma complessiva di Euro 615,96, da versare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

Art. 5: Le parti dichiarano di avere transattivamente definito nel suddetto modo ogni e qualsivoglia diritto, e/o credito, e/o pretesa rivendicata e/o da rivendicare e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo e/o ragione in relazione alla Sentenza n. 143/2012 e ai relativi fatti di causa;

Art. 6: Le Parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto, di aver ben compreso tutte le condizioni sopra pattuite e di accettarle integralmente perché così volute, a tutti gli effetti di legge, dichiarando quindi che nella fattispecie de qua non ricorrono i presupposti dell'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Avv. Francesco Iirillo

COMUNE DI SQUILLACE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

